



PUTUSAN

Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BOGI RESTU ILAHI panggilan BOGI;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/11 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Tanjung Nomor 8, RT 001
RW 005, Kelurahan Kuranji, Kecamatan
Kuranji, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Januari 2025 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 3 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOGI RESTU ILAHI panggilan BOGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan 8 (delapan) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 210-10 (alat *breaker*) warna kuning;
 - 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 200 (alat *bucket*) warna kuning;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Pdg tanggal 5 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOGI RESTU ILAHI panggilan BOGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 210-10 (alat *breaker*) warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi Firdaus Thalib Pgl. Firdaus;
 - 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 200 (alat *bucket*) warna kuning;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 360/PID.SUS/2025/PT PDG tanggal 4 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Pdg, tanggal 5 Juni 2025 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BOGI RESTU ILAHI panggilan BOGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan/kota;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



- 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 210-10 (alat *breaker*) warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Firdaus Thalib Pgl. Firdaus;

- 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 200 (alat *bucket*) warna kuning;

Dikembalikan kepada Leni Warna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/Akta.Pid/2025/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta.Pid/2025/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 September 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2025 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang terkait dengan status barang bukti dan selanjutnya memohon agar status barang bukti ditetapkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana baik terkait dengan penerapan pasal maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya diberikan putusan seadil-adilnya;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Abdullah Wahid Abdul dan Saksi Andi Satria Pgl. Andi melakukan penambangan batu andesit di daerah penambangan Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 - b. Bahwa penambangan tersebut awalnya dilakukan dengan memecah batu gunung dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 210-10 (alat *breaker*) warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Andi Satria Pgl. Andi, kemudian setelah dipecah batu gunung tersebut dimuat ke dalam mobil dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 200 (alat *bucket*) warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Abdullah Wahid Pgl. Abdul;
 - c. Bahwa setelah batuan tersebut dimuat ke dalam mobil, Terdakwa kemudian menjual PT Lubuk Minturun Konstruksi Persada yang beralamat di Jalan By Pass Kilometer 25, Kota Padang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per tonnya;
 - d. Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat 8 (delapan) titik pengamatan, yaitu: titik 1 berada di dalam penambangan IUP (Izin Usaha Penambangan) PT Parambahan Jaya Abadi, titik 2 berada di dalam penambangan IUP (Izin Usaha Penambangan) PT Parambahan Jaya Abadi, titik 3 berada di dalam penambangan IUP (Izin Usaha Penambangan) PT Parambahan Jaya Abadi, titik 4 berada di luar penambangan IUP (Izin Usaha Penambangan) PT Parambahan Jaya Abadi, titik 5 berada di luar penambangan IUP (Izin Usaha Penambangan) PT Parambahan Jaya Abadi, titik 6 berada di luar penambangan IUP (Izin Usaha Penambangan) PT Parambahan Jaya Abadi, titik 7 berada di luar penambangan IUP (Izin Usaha

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



- Penambangan) PT Parambahan Jaya Abadi, dan titik 8 berada di luar penambangan IUP (Izin Usaha Penambangan) PT Parambahan Jaya Abadi;
- e. Bahwa di lokasi titik 4 terdapat galian bekas penambangam batu andesit, titik 5 terdapat bekas penambangan batuan andesit dan alat berat berupa 1 (satu) ekskavator dan 1 (satu) *breaker* terparkir, titik 6 terdapat bekas penambangan batuan andesit dan alat berat berupa 1 (satu) ekskavator dan 1 (satu) *breaker* terparkir, titik 7 terdapat bekas penambangan batuan andesit dan alat berat berupa 1 (satu) ekskavator dan 1 (satu) *breaker* terparkir, titik 8 terdapat bekas penambangan batuan andesit dan alat berat berupa 1 (satu) ekskavator dan 1 (satu) *breaker* terparkir, berada di luar izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan andesit PT Parambahan Jaya Abadi;
 - f. Bahwa Terdakwa merupakan mantan mitra/mantan Direktur Operasional pada PT Parambahan Jaya Abadi dan sekarang bukan bagian dari PT Parambahan Jaya Abadi;
 - g. Bahwa dalam sehari Terdakwa mampu menjual sebanyak 200 (dua ratus) ton batuan andesit ke PT Lubuk Minturun Konstruksi Persada;
 - h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk melakukan penambangan batu andesit tersebut;
 - Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan keadaan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa di dasarkan pada peran Terdakwa, jumlah hasil tambang yang diangkut keuntungan yang diperoleh Terdakwa, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa meskipun barang bukti 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 210-10 (alat *breaker*) warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat merek Komatsu PC 200 (alat *bucket*) warna kuning adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun alat tersebut adalah sewa dari pihak ketiga, yang tidak terlibat dalam penentuan lokasi yang akan dibuat menjadi jalan;
- Bahwa memang benar secara ideal pihak pemilik alat berat harus memastikan penggunaan alat berat tersebut oleh pihak penyewa, namun

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



tidak dilakukannya tindakan tersebut tidak serta merta menjadikan alat miliknya harus dirampas untuk negara, karena dalam diri pemilik alat berat tersebut tidak terdapat *mens rea* untuk melakukan tindak pidana. Pihak penyewa yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan alat berat tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang tidak melanggar hukum. Apabila pemilik alat berat mengetahui bahwa alat berat tersebut akan digunakan untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum, namun ia tetap membiarkannya, maka dalam keadaan demikian, pemilik alat berat baru dapat dikatakan telah memiliki *mens rea*, sehingga alat berat tersebut dapat dirampas untuk negara, meskipun hal tersebut bukan merupakan satu-satunya kriteria mutlak untuk menentukan *mens rea* dalam diri pemilik alat berat;

- Bahwa tindakan perampasan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang hanya melihat faktual semata, tanpa mempertimbangkan pengetahuan dari pemilik barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dapat merugikan kepentingan pemilik barang dan menciptakan ketidakadilan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, pihak ketiga pemilik barang merupakan pihak yang beritikad baik dan pihak penyewa mengatakan memiliki izin, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 12081 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BOGI RESTU ILAHI** panggilan **BOGI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Desember 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.